

מסורת הש"ס

א) יצמות ז. עו. ב) כסרים פ"ח מ"ה יצמות ז. לעיל עד ג. א) יצמות ז. עו. ד) ונחל דג'ל עד, וכן כסמור רכש"ה, ע"ש, ה) זג'ל ר' ישמעאל וכו"א בשאלמות ובראש"ה, ו) וירש"ה וכן "סיפא" דכסמור לתא ככת"י דפרי"ר, וגם לא הונה כרש"ל, וכ"ל כר"ן, ו) לנעיל סד. סו. עד ג. ח) ויצמות יא: מד: גדה ע"ה, ט) "יונה" לתא ככת"י דפרי"ר וכן לתא כר"ה, והוספו הרש"ל כנראה ע"פ רש"י, ו) נגל דבור זה לתא כאן בדפוס ר' אלא לקמן ע"פ ע"ה על היסודא בגמ' ממשטה. ו)שם לתא לדעיל, לפניו דלקמן, וגם הרש"ל לא העתיק משם לזאן, ועי' חכמת מנות, ופני' וזמות יצמות ע. ד"ה מכאן גזול, ו) זג'ל דשז"ן, ורש"ש, ע"ש עד, ט) ויחזקאל מד, כב, ח) ולקמן עה ע"ה, ו) ויקרא כה, א, ט) ויקרא כה, ו, ויחזקאל וז כספרו סס, ע) נדפוס' נסוף לא קמו, ומחקו הרש"י עמש"ר שם כהנרות, ט) וסוטה כג ע"ה, ע"ש, ט) נדפוס': כאלו, ק) ויקרא כה יב, ד) נ' רש"י גדה סט: ויצמות מד: ונעיל עה, ט) זג'ל ה"ה ענשה כר"ה, ט) זג'ל ונחלאל, ו) נדפוס': ו) ורש"י על הר"ה ובר"ה משעשעת לאחר דפסולה לו דכתיב, ב) נבשעת מהרה"ר' ככת' מנרמק רש"י מכל' עד, מנת' לנקות ע"ה ע"ה. ועיין הערה ט, א) נברין טופק: כהן, ד) נדפוס': נדפוס': ורש"י כר' פירוש, ורש"י כר' שבר"ה ובר"ה וס' מדברי סופרים, ועי' רש"ש, ט) נברין: היינו טול מפסולי כהונה כדכתיב, ו) נע"ה, ו) נשם, ח) נדפוס': ו) ויחזקאל מד, כב,



תורה אור השלם

- וְלֹא יַחַלל יָרְעוּ בַעֲמֵיזוּ בִּי אֵינִי יָתֵיב מִקִּדְשֶׁךָ.
- לֹא יִשְׁמָא בַעַל בַּעֲמֵיזוּ לַחֲזֹל: ויקרא כא ד
- לֹא יִכְבֹּל בַּעֲלָהּ הָרֹאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְחָה לְשׁוֹב לַקְּחוּתָהּ לַחֲזוֹת לוֹ לְאַשֶׁר אֲחֵרֵי אֲמָר הַשְׁפָּאָה בִּי תוֹעֵבָה הִוא לִפְנֵי יְיָ וְלֹא תִחַסֵּיא אֹת הָאֲרֶץ אֲשֶׁר יְיָ אֱלֹהֶיךָ תִּתֵּן לָךְ תְּהִלָּה:
- אלקנה גרושה וחקלה וזה את אלה לא יקח בי אם בתולה מעמיו יקח אשה: ויקרא כא יד

דברים כד ד אלקנה גרושה וחקלה וזה את אלה לא יקח בי אם בתולה מעמיו יקח אשה: ויקרא כא יד



מוסף רש"י

בנות ישראל מקוה טהרה לחללים. דנת חלל זכר כשרה לכהונה שאסור טהה את זרעו (לעיל טד).

עשרה יוחסין

פרק רביעי

קידושין

עו.

מתני' **בס חלל וזכר** ודוקא נקט כדקמני ואזיל דנת חללה שנשאת לישראל כשרה לכהונה: **לעולם**. נת בנו ונת בן בנו עד סוף כל הדורות של חללים וזכר בן זכר נת האחרון פסולה כבת הראשון אצל נתו מישראל כשרה דלא חמירא נת חלל מחללה דאמר' בנתה של חללה מישראל כשרה לכהונה: **ישראל שנשא חללה כסו כשרה לכהונה**. וטעמא יליף בגמרא. ודוקא ישראל אצל כהן שנשא חללה נתו חללה דכל ולד הנוול צביאת איסור

מתני' **א**בת חלל **זכר** פסולה **מן הכהונה לעולם** ב**ישראל שנשא חללה** בתו כשרה לכהונה **חלל שנשא בת ישראל** בתו פסולה לכהונה **רבי יהודה** אומר **בת גר זכר כבת חלל זכר** **רבי אליעזר** בן **יעקב** אומר **ישראל שנשא גיורת** בתו כשרה לכהונה

וגר שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה דאחד גר ואחד עבדים משוחררים אפי' עד י' דורות עד שתהא אמו מישראל ר' יוסי אומר ^אאף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה: **גמ'** מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן ^אלאחר שלשה דורות אף כאן נמי לאחר שלשה דורות קא משמע לן: ישראל שנשא חללה: מנא הני מילי אמר ר' יוחנן משום ר' ^אשמעון נאמר כאן יולא יחלל זרעו בעמיו ונאמר להלן ^בלא ישמא בעל בעמיו מה להלן זכרים ולא נקבות אף כאן זכרים ולא נקבות אלא מעתה בתו של כ"ג תישתרי מי כתיב בנו זרעו כתיב לא יחלל זרעו בעמיו בת בנו תישתרי כתיב לא יחלל זרעו מקיש זרעו לו מה הוא בתו פסולה אף בנו בתו פסולה בת בתו תיתסר אם כן גזירה שוה מאי אהני ליה: חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה: הא תנא ליה רישא בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם אידי דתנא ^אירישא ישראל שנשא חללה תנא נמי סיפא חלל שנשא בת ישראל מתניתין דלא כרבי דוסתאי בן יהודה דתנאי ^ארבי דוסתאי בן יהודה אומר כשם שבני ישראל מקוה טהרה לחללות כך בנות ישראל מקוה טהרה לחללים מאי טעמיה דר' דוסתאי בר' יהודה אמר קרא לא יחלל זרעו בעמיו בעם אחד הוא דימיחל בשני עממים אינו מיחל תנו רבנן לא יחלל זרעו אין לי אלא זרעו היא עצמה מנין אמרת קל וחומר מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל היא שעברה עבירה אינו דין שמתחללת הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה י'ואין מתחלל מה להוא שכן אין מתחלל בכל מקום תאמר בהיא שמתחללת בכ"מ ואם נפשך לומר אמר קרא לא יחלל זרעו לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל מאי אם נפשך לומר וכי תימא איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה אמר קרא לא יחלל לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל תנו רבנן איזו היא חללה כל שנולדה מן הפסולים מאי פסולים אילימא פסולים לו הרי מחזיר גרושתו ודפסולה לו ^אובניה כשרים דכתי' ^בותעבה היא היא תועבה ואין בניה תועבים אמר רב יהודה הכי קאמר איזו היא חללה ככל שנולדה מן פסול כהונה נולדה אין לא נולדה לא י'הרי אלמנה וגרושה ^טזונה דלא נולדה וקא הויא חללה אמר רבה ה"ק איזו חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל כל שנולדה מן פסול כהונה מאי מוזכרת אמר רב יצחק בר אבין ה"ק איזו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריכין לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מן פסולי כהונה ת"ר יאלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת גרושה גרושה גרושה אינו חייב אלא אחת יאלמנה וגרושה וחללה זונה י'בומן שהם בסדר חייב על כל אחת ואחת זינתה ונתחללה ונתגרשה ונתארמלה אינו חייב אלא אחת אמר מר אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת האי אלמנה היכי דמי אילימא שבא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעון ועל אלמנת לוי אמאי אינו חייב אלא אחת

הרי **וב"ת** איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה ב'. מימא אמאי לא אמרינן נבעלה לפסול לה יוכיח שאין יצירתה צעצירה ופסול ואי פרכת מה לנבעלה לפסול לה שכן זר אלא מעיקרא זרעו יומת וזמר הדין וכו' ושמא אין כאן דהשוה או יש שום פירכא. ת"ן: הרי **וגר** שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה אמו מישראל ר' יוסי אומר ^אאף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה: **גמ'** מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן ^אלאחר שלשה דורות אף כאן נמי לאחר שלשה דורות קא משמע לן: ישראל שנשא חללה: מנא הני מילי אמר ר' יוחנן משום ר' ^אשמעון נאמר כאן יולא יחלל זרעו בעמיו ונאמר להלן ^בלא ישמא בעל בעמיו מה להלן זכרים ולא נקבות אף כאן זכרים ולא נקבות אלא מעתה בתו של כ"ג תישתרי מי כתיב בנו זרעו כתיב לא יחלל זרעו בעמיו בת בנו תישתרי כתיב לא יחלל זרעו מקיש זרעו לו מה הוא בתו פסולה אף בנו בתו פסולה בת בתו תיתסר אם כן גזירה שוה מאי אהני ליה: חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה: הא תנא ליה רישא בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם אידי דתנא ^אירישא ישראל שנשא חללה תנא נמי סיפא חלל שנשא בת ישראל מתניתין דלא כרבי דוסתאי בן יהודה דתנאי ^ארבי דוסתאי בן יהודה אומר כשם שבני ישראל מקוה טהרה לחללות כך בנות ישראל מקוה טהרה לחללים מאי טעמיה דר' דוסתאי בר' יהודה אמר קרא לא יחלל זרעו בעמיו בעם אחד הוא דימיחל בשני עממים אינו מיחל תנו רבנן לא יחלל זרעו אין לי אלא זרעו היא עצמה מנין אמרת קל וחומר מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל היא שעברה עבירה אינו דין שמתחללת הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה י'ואין מתחלל מה להוא שכן אין מתחלל בכל מקום תאמר בהיא שמתחללת בכ"מ ואם נפשך לומר אמר קרא לא יחלל זרעו לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל מאי אם נפשך לומר וכי תימא איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה אמר קרא לא יחלל לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל תנו רבנן איזו היא חללה כל שנולדה מן הפסולים מאי פסולים אילימא פסולים לו הרי מחזיר גרושתו ודפסולה לו ^אובניה כשרים דכתי' ^בותעבה היא היא תועבה ואין בניה תועבים אמר רב יהודה הכי קאמר איזו היא חללה ככל שנולדה מן פסול כהונה נולדה אין לא נולדה לא י'הרי אלמנה וגרושה ^טזונה דלא נולדה וקא הויא חללה אמר רבה ה"ק איזו חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל כל שנולדה מן פסול כהונה מאי מוזכרת אמר רב יצחק בר אבין ה"ק איזו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריכין לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מן פסולי כהונה ת"ר יאלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת גרושה גרושה גרושה אינו חייב אלא אחת יאלמנה וגרושה וחללה זונה י'בומן שהם בסדר חייב על כל אחת ואחת זינתה ונתחללה ונתגרשה ונתארמלה אינו חייב אלא אחת אמר מר אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת האי אלמנה היכי דמי אילימא שבא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעון ועל אלמנת לוי אמאי אינו חייב אלא אחת

הרי **וב"ת** איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה ב'. מימא אמאי לא אמרינן נבעלה לפסול לה יוכיח שאין יצירתה צעצירה ופסול ואי פרכת מה לנבעלה לפסול לה שכן זר אלא מעיקרא זרעו יומת וזמר הדין וכו' ושמא אין כאן דהשוה או יש שום פירכא. ת"ן: הרי **וגר** שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה אמו מישראל ר' יוסי אומר ^אאף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה: **גמ'** מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן ^אלאחר שלשה דורות אף כאן נמי לאחר שלשה דורות קא משמע לן: ישראל שנשא חללה: מנא הני מילי אמר ר' יוחנן משום ר' ^אשמעון נאמר כאן יולא יחלל זרעו בעמיו ונאמר להלן ^בלא ישמא בעל בעמיו מה להלן זכרים ולא נקבות אף כאן זכרים ולא נקבות אלא מעתה בתו של כ"ג תישתרי מי כתיב בנו זרעו כתיב לא יחלל זרעו בעמיו בת בנו תישתרי כתיב לא יחלל זרעו מקיש זרעו לו מה הוא בתו פסולה אף בנו בתו פסולה בת בתו תיתסר אם כן גזירה שוה מאי אהני ליה: חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה: הא תנא ליה רישא בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם אידי דתנא ^אירישא ישראל שנשא חללה תנא נמי סיפא חלל שנשא בת ישראל מתניתין דלא כרבי דוסתאי בן יהודה דתנאי ^ארבי דוסתאי בן יהודה אומר כשם שבני ישראל מקוה טהרה לחללות כך בנות ישראל מקוה טהרה לחללים מאי טעמיה דר' דוסתאי בר' יהודה אמר קרא לא יחלל זרעו בעמיו בעם אחד הוא דימיחל בשני עממים אינו מיחל תנו רבנן לא יחלל זרעו אין לי אלא זרעו היא עצמה מנין אמרת קל וחומר מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל היא שעברה עבירה אינו דין שמתחללת הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה י'ואין מתחלל מה להוא שכן אין מתחלל בכל מקום תאמר בהיא שמתחללת בכ"מ ואם נפשך לומר אמר קרא לא יחלל זרעו לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל מאי אם נפשך לומר וכי תימא איכא למיפרך מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה אמר קרא לא יחלל לא יחולל זה שהיה בשר ונתחלל תנו רבנן איזו היא חללה כל שנולדה מן הפסולים מאי פסולים אילימא פסולים לו הרי מחזיר גרושתו ודפסולה לו ^אובניה כשרים דכתי' ^בותעבה היא היא תועבה ואין בניה תועבים אמר רב יהודה הכי קאמר איזו היא חללה ככל שנולדה מן פסול כהונה נולדה אין לא נולדה לא י'הרי אלמנה וגרושה ^טזונה דלא נולדה וקא הויא חללה אמר רבה ה"ק איזו חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל כל שנולדה מן פסול כהונה מאי מוזכרת אמר רב יצחק בר אבין ה"ק איזו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריכין לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מן פסולי כהונה ת"ר יאלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת גרושה גרושה גרושה אינו חייב אלא אחת יאלמנה וגרושה וחללה זונה י'בומן שהם בסדר חייב על כל אחת ואחת זינתה ונתחללה ונתגרשה ונתארמלה אינו חייב אלא אחת אמר מר אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת האי אלמנה היכי דמי אילימא שבא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעון ועל אלמנת לוי אמאי אינו חייב אלא אחת

על ידי האיש, אבל הוא אין מתחלל בשום ביאה דכתיב לא יחלל זרעון הורע הוא מתחלל ולא הוא עצמו. ותנן בבבכרות [מה, ב] הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה, וכי נדר הנאה מיהא עובר עבירה. (פסולה) [פסולים] לו. ואפילו הוא ישראל אם בעל ביאה אסורה שאין הולד ממור היו הולד חלל. מחזיר גרושתו. משנשאת לאחר או נתקדשה. היא תועבה. כלומר היא [ב]עונש עבירה וקא הויא חללה משום אותה ביאה אסורה. שעיקרה. משמעות הפסוק כך הוא אבל חללה הנעשית ע"י ביאה הוצרכו לדרוש חכמים המקרא זה שהיה כשר ונתחלל. אלמנה אלמנה אלמנה. בעל אלמנה שיש לו ג' שמות כדמפרש. אלמנת ראובן ואלמנת שמעון [ואלמנת לוי]. שבא על ג' נשים אלמנות.

^אנראה דצ"ל בתחלה ד"ה תאמר בהיא שמתחללת בכ"מ וכי ועד וכי נדר הנאה מיהא עובד עבודה, ואח"כ מה"ז זה שהיה כשר ונתחלל כגון היא שהיתה כשרה ונתחללה ע"י אותה ביאה האסורה אבל הולד הנוול וכו' עד מעולם ואח"כ מה"ז פסולים לו ואפי' וכו' (ד"ד).

עין משפט ונר מצוה

בב א
ב מ"י פ"ט מהל' איסורי ביאה הלי"ד סמג לאוין קכב טו"ע אה"ע סי' ז סעי' טו:
בב ג
ד מ"י שם הל' יוצן טו טו"ע שם סעי' כא:

בב ד
ה מ"י שם הל' א ג טו"ע שם סעי' יב:
בב ו
ר מ"י שם טו"ע שם סעי' יג:

ז
(מ"י) פ"ח מהל' גירושין הל' יב טו"ע אה"ע סי' י סעיף א[ז]:

בז
ח מ"י פט"ו מהל' איסורי ביאה הלי"ב סמג לאוין קח:

בז ט
ז מ"י פ"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ג סמג לאוין קכב טו"ע שם סעי' יב:

בח
ב מ"י שם פ"ו הלכה יא:

בבז
ד מ"י שם הל' ט י:



הגהות מהר"ב ורשבורג

א
רש"י ד"ה וזכר אלמנה וכו' ללקות עליה משום חללה. ג"כ ע"י שער המלך פ"ו מהל' א"ה י' גדיה האלמנא וכו' מ"ש מה:



תוס' ר"י הזקן

מתני', בת חלל זכר. כלומר בשבא מן הובר כגון בן בן חל עד סוף כל הדורות בת אחרון פסולה כבת ראשון אבל בת בתו כשרה וטעמא יליף בגמ'. ישראל שנשא חללה. ודוקא ישראל אבל כהן שנשא חללה בתו חללה. דכל ולד שנוולד בבאה מאיסור כהונה הוי חלל. חלל (זכר) [נשוא]. ובסוטה, בגמ' מוחיב הא תנא ליה רישא. בת גר זכר. אפילו זכר ואפילו מישראלית. וליצין טומאה. זכרים. דכתיב בני אהרן ולא בנות אהרן, אף בפסול חללות כגון. בתו של כהן גזול. מאלמנה. וזרעו [כתיב]. ואפילו נקבות משמע. ולא אהני גורה שוה אלא לזרע וזרע. וזרע לו. מה זרעו פסול אף זרע זרעו פסול, וגורה שוה אהני לנקבה שהיא מדרעי נקבה אבל לא לנקבה בת זכר. מקוה טהרה. להכשיר הבת לכהונה. בעמיו. ולא כתיב בעממיו. בעם אחד. שהוא ואשתו חללים. וזרעו. הולד שנוולד ומגורשה לבתן הדיוט. היא עצמה. האלמנה עצמה מנין שהיא מחוללת מן הכהונה ומן התרומה היא שולקה עליה כהן הדיוט משום חללה הואיל ובא עליה כהן גזול.* כשרה ונתחללה. על ידי אותה ביאה אסורה, שהולד הנוולד מאותה ביאה לא היה כשר מעולם. היא מתחללת בכל מקום. בכל ביאה אסורה שנבעלה היא נעשית חללה כדרכה פרק יש מותרות ויצמות פד, ב[ן] לא יקחו להם לנשים, טו) ולהוידר אשה

^[1] נראה דצ"ל בתחלה ד"ה תאמר בהיא שמתחללת בכ"מ וכי ועד וכי נדר הנאה מיהא עובד עבודה, ואח"כ מה"ז זה שהיה כשר ונתחלל כגון היא שהיתה כשרה ונתחללה ע"י אותה ביאה האסורה אבל הולד הנוולד וכו' עד מעולם ואח"כ מה"ז פסולים לו ואפי' וכו' (ד"ד)